



TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. R.G. 5022-1/2026

Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami,

nel procedimento *ex art. 700 c.p.c.*, instaurato con istanza proposta unitamente al reclamo 5 *ter* e *quinques* del D.Lgs. 142/2015 depositato da

[REDACTED] nato in Afghanistan il [REDACTED] CUI

[REDACTED] appresentato e difeso dall'avv. Caterina Bove del Foro di Trieste

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

PREFETTURA DI TRIESTE, in persona del Prefetto in carica *pro tempore*, anche in
proprio

resistente

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 17 settembre 2026,
con riguardo all'istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato con il reclamo

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ex artt. 700, 669-sexies, comma 1, c.p.c.

Svolgimento del processo

Con ricorso *ex artt. 5-quinques* d.lgs. 142/2015 e 281 *undecies* c.p.c.,

[REDACTED] ha impugnato il provvedimento il
provvedimento del Prefetto di Trieste del 30 luglio 2026, notificato in pari data,
recante obbligo di soggiorno presso il Centro di Accoglienza richiedenti asilo in

procedura di frontiera Casa Malala sita in Ferneti, località Monrupino (TS) per un periodo massimo di 12 settimane, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015, chiedendo:

*"In via cautelare, anche inaudita altera parte,
sospendere gli effetti del provvedimento impugnato per il ricorrere del fumus boni iuris e del periculum in mora stante l'illegittima compressione alla libertà di circolazione e l'illegittima applicazione della procedura di frontiera*

In via principale

1. accertare e dichiarare la nullità o annullare il provvedimento emesso nei confronti del si  al Prefetto di Trieste Prot. N. 49719 dd. 30.7.2026 recante obbligo di soggiorno presso il Centro di Accoglienza Casa Malala, notificato al ricorrente in data 30.7.2026 per nullità dell'atto presupposto per violazione degli artt. 43,45 e 54 del Regolamento UE 2024/1348 nonché dell'art. 28 del d.lgs 25/20008 e degli artt. 9 Direttiva 2024/1346 e art. 5 ter del d.lgs 142/2015 per l'inapplicabilità al ricorrente della procedura accelerata di frontiera per l'esame della sua domanda di protezione internazionale o per violazione degli artt. 5 quater d.lgs 142/2015 e 9 della Direttiva 2024/1346

2. Accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito un danno non patrimoniale per effetto del predetto fatto illecito, consistente nella compressione della sua libertà di circolazione e nelle conseguenti sofferenze morali e alterazioni della vita quotidiana.

3. Condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal ricorrente nella misura di € 80 al giorno per ogni giorno di illegittima restrizione della sua libertà di circolazione, a decorrere dal 30 luglio 2026 e fino a sua effettiva conclusione, ovvero nella diversa misura ritenuta equa dal giudice, oltre interessi legali dalla data del fatto illecito fino al soddisfo".

Ha dedotto il ricorrente:

- di essere giunto in Italia il 15 dicembre 2014, ottenendo, il 3 agosto 2015, il riconoscimento della protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale di Gorizia;

- di essersi trasferito in Grecia e di aver fatto ritorno in Italia nell'agosto 2025, dopo circa 4 anni la scadenza del suo permesso di soggiorno;

- di aver ricevuto l'invito da parte della Questura di Trieste a presentarsi il 14 – poi posticipato al 16 – gennaio 2026 per il rinnovo del permesso di soggiorno, ma di aver invece ricevuto in tal sede la notifica del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Trieste;

- di aver impugnato tale ultimo provvedimento, che veniva annullato dal Giudice di Pace di Trieste con sentenza del 29 gennaio 2026;

- considerata l'inerzia della Questura di Trieste dinanzi alle sue richieste di rinnovo del permesso di soggiorno o di presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale, di aver adito ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Trieste che, con ordinanza del 1° aprile 2026, ordinava alla Questura di ricevere e registrare la nuova domanda di protezione internazionale;

- di aver quindi ricevuto appuntamento in Questura per il 24 giugno 2026; il 1° luglio egli otteneva dapprima, per errore, una ricevuta recante la richiesta di rinnovo della protezione sussidiaria e poi, recatosi all'appuntamento il 30 luglio, di aver ricevuto la notifica del provvedimento emesso dal Prefetto di Trieste recante obbligo di residenza presso Casa Malala, come conseguenza dell'applicazione nei suoi confronti della procedura accelerata di frontiera;

- che il provvedimento del Prefetto di Trieste si limita a richiamare la “determina TS2182767 del 30.7.2026” con la quale il Presidente della commissione territoriale di Trieste applica nei suoi confronti la procedura accelerata di frontiera, determina che tuttavia non gli è mai stata consegnata;

- che il provvedimento sarebbe affetto da plurimi vizi di legittimità, quali la nullità dell'atto presupposto (determina del Presidente della Commissione territoriale sulla applicazione della procedura di frontiera), la violazione dell'art. 5-*quater* d.lgs 142/2015 e dell'art. 9 della Direttiva (UE) 2024/1346, la mancata valutazione della vulnerabilità del richiedente e la violazione dell'art. 13 Cost. e dell'art. 5 CEDU;

- data l'abnormità del provvedimento adottato nei suoi confronti e delle modalità attuative dello stesso, egli ha subito un danno ingiusto determinato dall'illegittima compressione delle sue libertà.

Con il reclamo il ricorrente ha formulato, altresì, istanza di rimessione in termini.

Considerata la necessità di valutare, nel contraddittorio tra le parti, l'ammissibilità del ricorso e la domanda cautelare, è stata fissata udienza per il 16 settembre 2026.

Il Ministero dell'Interno in data 15 settembre 2026 ha depositato memoria di costituzione, facendo valere:

- l'inammissibilità del ricorso, data l'infondatezza dell'istanza di rimessione in termini;

- il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, essendo, per il reclamo di cui all'art. 5 *quinques* D.Lgs. 142/2015, legittimato straordinario il solo Prefetto;

- l'inammissibilità della domanda cautelare, considerato che già il rimedio *ex art. 5 quinques* D.Lgs. 142/2015 è urgente ed è l'unico strumento tipico previsto dal legislatore previsto per contrastare il provvedimento dell'autorizzazione a risiedere e dunque per mancanza di sussidiarietà e di strumentalità dello strumento azionato, nonché di atipicità della pronuncia richiesta e anticipatorietà;

- la non impugnabilità del provvedimento endoprocedimentale con il quale il Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha applicato nei confronti del ricorrente la procedura di frontiera.

Il Ministero ha dunque concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare l'inammissibilità del gravame.

All'udienza del 16 settembre 2026 le parti hanno discusso circa l'ammissibilità del ricorso e sull'istanza cautelare presentata e il Giudice ha riservato la decisione.

Con provvedimento pronunciato in data odierna, che si intende in questa sede richiamato, è stata accolta l'istanza di rimessione in termini del reclamo.

In ordine alla domanda cautelare, si osserva quanto segue.

Motivi della decisione

I. Sull'ammissibilità della domanda cautelare.

In via preliminare, il Tribunale ritiene che la procedura attivata in via d'urgenza sia ammissibile, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente secondo cui, in assenza di strumenti cautelari tipici idonei ad assicurare una tutela immediata ed effettiva del diritto, la domanda cautelare atipica *ex art. 700 c.p.c.* deve ritenersi ammissibile (cfr. Tribunale di Palermo, decreto *inaudita altera parte* del 29 giugno 2026 e Tribunale di Bologna decreto *inaudita altera parte* del 10 luglio 2026).

Non può invece essere condivisa la posizione del Ministero: se è vero che contro il provvedimento prefettizio di cui all'art. 5 *ter* D.Lgs. 142/2015 è previsto il solo rimedio del reclamo disciplinato dall'art. 5 *quinques*, è anche vero, tuttavia, che nessuno strumento di cautela urgente è previsto per impedire che si protragga un'illegittima compressione del diritto alla libera circolazione, se non alla libertà personale, del destinatario del provvedimento nel lasso di tempo intercorrente dal deposito del reclamo alla decisione sullo stesso.

Considerato il primario rilievo costituzionale dei diritti di cui è chiesta la tutela da parte del reclamante, la tesi sostenuta dal Ministero determinerebbe dunque un *vulnus* particolarmente grave dei diritti di difesa e di tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost., nonché del diritto ad un ricorso effettivo di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; diritto, quest'ultimo, che non richiede di essere precisato mediante specifiche disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale (tra le tante, Corte di Giustizia Factortame, C-213/89 §21; Unibet C-432/05; Torubarov C-556/17, §56).

Pertanto, l'ammissibilità dell'utilizzo del modello processuale atipico di cui all'art. 700 c.p.c., in assenza di uno strumento specifico, rappresenta l'unico

risultato interpretativo possibile per evitare il contrasto con i principi costituzionali ed europei appena richiamati.

II. Sull'irrilevanza del lamentato difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno.

Il Ministero dell'Interno lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché, per quanto riguarda il rimedio di cui all'art. 5 *quinques* è prevista la legittimazione straordinaria del Prefetto che ha adottato il provvedimento.

Deve tuttavia notarsi che il sig.  unitamente al reclamo e con il medesimo atto, a cumulo delle domande: quella a annullamento del provvedimento prefettizio e quella risarcitoria per l'illegittima compressione della libertà del ricorrente.

In ordine a tale seconda domanda, alcuna legittimazione straordinaria del Prefetto è prevista per legge, con la conseguente legittimazione passiva del Ministero dell'Interno.

Peraltro, il reclamante ha indicato quali parti convenute sia il Ministero dell'Interno, sia il Prefetto, notificando ad entrambi il ricorso e il decreto di fissazione udienze (cfr. pec allegate alla nota depositata il 28 agosto 2026).

Ne consegue che il contraddittorio è stato correttamente instaurato e che il provvedimento cautelare richiesto può validamente essere pronunciato.

III. In ordine al *fumus boni iuris*.

Quanto al profilo del *fumus boni iuris*, risulta dirimente, già nella presente fase cautelare, quanto dedotto dal ricorrente con il primo motivo di reclamo, ovvero che la procedura accelerata alla frontiera, presupposta del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5-ter comma 2 del decreto legislativo n. 142/2015, sarebbe stata applicata dal Presidente della Commissione Territoriale di Trieste senza che ricorressero i presupposti di cui all'art. 43, § 1, lett. a), richiamato dall'art. 45, §1, Reg. UE n. 1348/2024.

Va peraltro sottolineato come, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, rientra nel sindacato del Giudice del reclamo la correttezza della determina del Presidente della Commissione.

Trattasi, infatti, dell'unico presupposto su cui il Prefetto ha adottato il provvedimento reclamato: sostenere l'impossibilità per il Giudice di sondare la legittimità della procedura applicata per decidere in ordine alla domanda di protezione internazionale, significherebbe, sostanzialmente, svuotare il ruolo di controllo della correttezza e legittimità del provvedimento reclamato e privare una piena e completa tutela dei diritti fondamentali del richiedente asilo di circolazione e alla libertà personale.

Peraltro, se è vero che la determina, essendo un atto endoprocedimentale, non è autonomamente impugnabile, la sua correttezza è certamente sindacabile del Giudice a valle, qualora dalla stessa derivi la lesione di diritti del richiedente asilo.

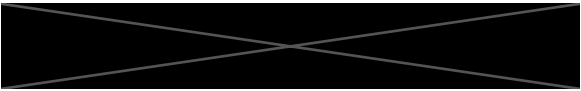
Sul punto, si richiama quanto già affermato in una recente ordinanza dal Tribunale di Bologna resa all'esito di un procedimento *ex art. 5 quinques* D.Lgs. 142/2015: *"Com'è evidente, e come correttamente osservato dalla resistente, il provvedimento emesso, a monte, dalla Commissione territoriale non forma l'oggetto del presente giudizio, che riguarda il provvedimento, a valle, della Prefettura. La sua legittimità deve essere nondimeno necessariamente valutata dal giudice civile incidenter tantum al fine di verificare la validità del provvedimento reclamato, che come visto rappresenta un consequenziale atto dovuto. Vieppiù in carenza di qualsiasi specifico rimedio avverso il detto atto presupposto, per il quale il Reg. (UE) 2024/1348 non prevede alcuno specifico mezzo di impugnazione, appare evidente la necessità di una valutazione incidentale di legittimità da parte del giudice civile in sede di valutazione della conformità legale dell'atto restrittivo della libertà di circolazione che trova fondamento nel detto atto. Tanto in sede di reclamo avverso l'autorizzazione, o obbligo, di residenza, quanto, nel giudizio di merito, in sede di valutazione della permanenza del diritto di rimanere, l'ordinamento impone invero al giudice, persino in via officiosa e in carenza di istanza di parte, un giudizio incidentale sulla correttezza della procedura speciale"* (Tribunale di Bologna, ordinanza 23 luglio 2026).

In tal senso, già la Corte di Giustizia, nella sentenza Samba Diouf, C-69/10, ha stabilito che sebbene non esista un diritto a un ricorso autonomo contro la sola decisione di sottoporre una domanda di asilo a una procedura accelerata, è necessario che la sua legittimità sia valutabile a valle, in forza del già ricordato diritto ad un rimedio effettivo di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Ebbene, nel caso di specie, la Prefettura non si è costituita in giudizio e non ha allegato la *“determina n. TS02I8R767 del 30/07/2026 con la quale il Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste ha disposto, sulla base delle motivazioni indicate, che l'esame della domanda avvenga con le modalità previste per la procedura accelerata di frontiera ai sensi degli articoli 43, 45 e 54 del regolamento n. 2024/1348”*, richiamato quale unico presupposto del provvedimento di autorizzazione a risiedere in tal sede reclamato.

A fronte dell'allegazione  i non aver mai ricevuto tale determina, con violazione dei suoi diritti informativi e di difesa, incombe sull'autorità accertante l'onere processuale di allegare e documentare la sussistenza dei presupposti e della regolarità della procedura speciale.

In carenza di tali presupposti, verrebbe certamente meno anche il provvedimento oggetto di reclamo.

Ma non solo: dalle allegazioni e dalle prove documentali fornite dalla parte reclamante uò comun ue ià in tal sede escludersi che nei confronti di  otesse essere effettivamente applicata la procedura non era, emergendo in maniera evidente la mancanza di una delle condizioni di applicazione di tale procedura ai sensi dell'art. 43 del Reg. UE 2024/1348, che al §1, dispone:

«1. In esito all'accertamento effettuato a norma del regolamento (UE) 2024/1356, se del caso e a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, esaminare

con procedura di frontiera la domanda fatta dal cittadino di paese terzo o dall'apolide che non soddisfa le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri previste all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399. La procedura di frontiera può prendere avvio:

a) dalla domanda fatta a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito;

b) dal rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna;

c) dallo sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;

d) dalla ricollocazione a norma dell'articolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351».

Sicuramente possono escludersi le condizioni di cui alla lett. c) e alla lett. d), dato che il ricorrente si è presentato spontaneamente a chiedere la protezione internazionale presso la Questura di Trieste; non risulta dunque sbarcato in Italia e non risulta che fossero in essere procedure di ricollocazione in Italia, – dove peraltro si trovava fin dal 2015 ed essendovi ritornato spontaneamente nel 2025, chiedendo il rinnovo della protezione sussidiaria precedentemente riconosciutagli dallo Stato italiano.

Non può ritenersi integrata neppure l'ipotesi di cui alla lett. a), in quanto non risulta che la domanda sia stata presentata presso nessun valico di frontiera esterna, né in una zona di transito.

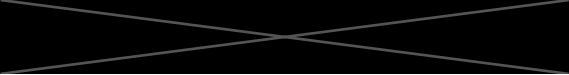
Sul punto, va rilevato quanto segue.

In attuazione delle predette disposizioni regolamentari il Legislatore italiano, come noto, ha adottato il D.L. 100/2026, entrato in vigore in data 12.6.2026, che, in tema di procedura di frontiera, ha previsto la modifica dell'art. 28-bis, d.lgs. n. 25/2008 e l'introduzione dei nuovi 28-bis.1 e 28-bis.2.

La prima disposizione normativa prevede, all'unico comma rimasto in vigore, quanto segue: *«le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono*

individuare con decreto del Ministro dell'interno». La norma fa chiaramente riferimento alla nuova procedura di frontiera prevista dal Reg. UE n. 2024/1348, a cui si riferisce l'art. 28-bis.1, che espressamente richiama gli artt. 51 e 73 del predetto regolamento.

Ciò posto, benché l'art. 28-bis affermi chiaramente che lo svolgimento della procedura in parola richieda l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno che individui le zone di frontiera e di transito, tale fonte non era ancora stata adottata al momento dell'emanazione del provvedimento reclamato.

Il decreto del Ministero dell'interno che individua le zone di frontiera e di transito in attuazione del nuovo Regolamento è stato adottato solo con d.m. 21 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 10 agosto 2026 ed entrato in vigore in data 25 agosto 2026, come da art. 10, disp. prel. c.c.; pertanto, alla data dell'adozione dell'autorizzazione a risiedere emessa nei confronti di  a disposizione di cui all'art. 28 bis non era ancora applicabile, posto che il provvedimento è stato adottato il 30 luglio 2026.

Né tanto meno può ritenersi applicabile, nel caso di specie, l'art. 2, comma 1, del d.m. del 5 agosto 2019, ai sensi del quale: «1. *Le zone di frontiera o di transito di cui all'art. 1, comma 1, sono individuate in quelle esistenti nelle seguenti province: a) Trieste, Gorizia; b) Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi; c) Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina; d) Trapani, Agrigento; e) Città Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna.*».

Il Tribunale, infatti, ritiene che tale fonte sia obsoleta e non utilizzabile ad integrare l'art. 28 bis, poiché: i) è pertinente a una diversa procedura rispetto a quella applicata al ricorrente; ii) non considera le peculiarità del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo.

Anzitutto, il d.m. 5 agosto 2019 è pertinente a una differente procedura applicata in sede amministrativa, come emerge testualmente.

Infatti, esso è stato adottato dal Ministero dell'Interno visto l'art. 28-bis, comma 1-*quater* D.Lgs. n. 25/2008, vigente all'epoca e oggi abrogato dal D.L. n. 100/2026, che recava il seguente tenore letterale: «*Ai fini di cui al comma 1-ter, le*

zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter». La disposizione era volta a consentire, pertanto, l'applicazione della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1, originariamente limitata alla domanda di protezione «[...] *presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*», anche al diverso caso «[...] *in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli, e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter*). In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito» (cfr. art. 28, comma 1, lett. c), 28-bis, commi 1 e 1-ter, d.lgs. n. 25/2008, formulazione vigente in data 5 agosto 2019, enfasi aggiunta).

Il panorama giudico così descritto è stato, poi, espressamente richiamato dall'art. 1 del d.m. 5/8/2019, recante il seguente testo: «*Il presente decreto individua le zone di frontiera o di transito nelle quali per le domande di protezione internazionale presentate nei casi previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le procedure accelerate*» (enfasi aggiunta).

Inoltre, quanto ai riferimenti alla normativa europea, il d.m. in commento cita le dir. nn. 2013/33/UE e 2013/32, per come attuate dal D.Lgs. n. 142/2015, disciplina attualmente abrogata dal nuovo pacchetto di norme europee.

Il d.m. applicato dalla Commissione territoriale di Trieste è, in conclusione, riferibile a un quadro giuridico del tutto differente rispetto a quello preso in considerazione in data odierna e concerne le procedure c.d. accelerate, posto che, all'epoca, non era ancora stata compiutamente delineata la stessa definizione di una procedura di frontiera, con le richiamate conseguenze in tema di limitazione della libertà personale e di movimento.

Tale definizione, infatti, ha preso corpo, nel nostro ordinamento, in data molto successiva all'adozione del d.m. 5 agosto 2019, a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. n. 50/2023, che all'art. 7-bis, ha disciplinato le c.d. «*procedure accelerate in frontiera*» e le ipotesi correlate di trattenimento.

L'obsolescenza delle disposizioni del d.m. del 2019, in ultimo, può trarsi confrontando il tenore letterale delle qualifiche in esso contenute con le previsioni afferenti al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo.

Sebbene il Tribunale non possa esimersi dal rilevare come non si rinvenga una chiara definizione di «*zona di frontiera*» e, soprattutto, di «*zona di transito*» all'interno del nuovo quadro normativo, è di tutta evidenza come tali concetti siano essenziali al fine dell'applicazione delle nuove procedure, consentendo di operare con significativa celerità e peculiare incidenza rispetto alla libertà di movimento dei migranti, come si evince dall'art. 54 Reg. UE n. 2024/1348.

Tali concetti, particolarmente sfumati, necessitano di una chiara delineazione quantomeno al momento dell'adozione degli strumenti normativi di diritto interno, deputati a dare attuazione ai regolamenti del Patto, specie per quanto attiene al Reg. UE n. 2024/1348. I concetti in questione, infatti, occupano una posizione centrale all'interno della disposizione dell'art. 43, comma 1, lett. a) Reg. UE n. 2024/1348 che reca il seguente tenore letterale: «[...] *La procedura di frontiera può prendere avvio: a) dalla domanda fatta a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito*».

Sul punto, occorre segnalare come, invece, il concetto di frontiera, che dovrebbe desumersi dal Reg. UE n. 2016/399, (c.d. regolamento Schengen) e quello, ben più fumoso, di zona di transito, generalmente associato agli aeroporti, sono del tutto assimilati e confusi nel d.m. 5 agosto 2019 che, infatti, all'art. 2 si limita all'affermazione per cui «*Le zone di frontiera o di transito di cui all'art. 1, comma 1, sono individuate in quelle esistenti nelle seguenti province: a) Trieste, Gorizia; [...]*» (enfasi aggiunta).

Si osserva, pertanto, che il d.m. 5 agosto 2019 non chiarisce se i territori richiamati contengano un «*un valico di frontiera esterna*» e quale esso sia, né se e quali aree di tali territori possano definirsi «*zona di transito*», cosicché, ad oggi, non può certo ritenersi che l'intero territorio delle due province sia da considerarsi rilevante ai fini dell'applicazione della predetta disposizione o che lo sia la Questura di Trieste, ov  isulta aver presentato la domanda di protezione internazionale, in stante al valico di frontiera che il richiedente avrebbe – in ipotesi – attraversato.

Tale genericità, che poteva essere spiegata se rapportata alla disciplina del 2019, ancorata com'era all'applicazione dell'art. 28-bis, comma 1-ter d.lgs. n. 25/2008 relativo al caso in cui «*il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli, e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter*»), ha perso, oramai, la sua portata descrittiva, a causa della formulazione dell'attuale disposizione regolamentare che, come visto, non impone che la domanda sia presentata in conseguenza dell'elusione dei controlli di frontiera.

La necessità di una chiara e puntuale delineazione dei luoghi in parola è, pertanto, rafforzata dalla disposizione in commento e rimane attuale, dal momento che il d.m. 21 luglio 2026, ancorché entrato in vigore successivamente al presente caso, non ha provveduto a risolvere tale criticità.

Non può quindi ritenersi che il caso di specie rientri nelle ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 43 §1 del Reg. UE 2024/1348.

Infine, non può neppure ritenersi applicabile la lett. b) di tale norma, che si riferisce al «*rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna*».

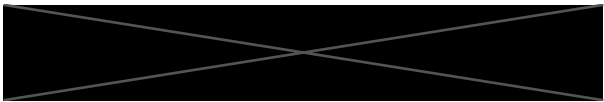
La formulazione letterale della disposizione impone che l'amministrazione abbia rinvenuto il ricorrente all'esito di una propria iniziativa di ricerca, o nell'ambito di attività di controllo dei confini, e che il rintraccio sia avvenuto a

stretto collegamento, temporale e spaziale, con l'attraversamento di una frontiera esterna.

L'interpretazione appena proposta si fonda sull'attenta lettura del considerando n. 57 che reca il seguente tenore letterale: «*persone rintracciate in collegamento con un attraversamento irregolare della frontiera esterna, ossia nel momento stesso dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o, successivamente all'attraversamento, in prossimità della frontiera stessa, o da persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso*».

In tal senso, inoltre, depone il tenore letterale delle versioni ufficiali inglese e francese del testo della predetta disposizione che così sono formulate: «*following apprehension in connection with an unauthorised crossing of the external border*», «*à la suite d'une interpellation à l'occasion d'un franchissement non autorisé de la frontière extérieure*».

Tale interpretazione, infatti, è l'unica che consente di evitare la perfetta sovrapposizione dell'ipotesi di cui alla lett. a), con quella della lettera b) dell'art. 43, §1, in quanto, la prima fa riferimento alle domande spontaneamente presentate alla frontiera esterna o nelle zone di transito, mentre la seconda si riferisce al caso in cui il ricorrente, rintracciato alla frontiera esterna, abbia presentato domanda di protezione internazionale in un secondo momento e solamente dopo essere stato rintracciato.

Nel caso di specie, in cui  i è presentato spontaneamente in Questura per il rinnovo del permesso di protezione sussidiaria e ha potuto presentare la domanda di protezione internazionale dopo mesi di permanenza sul territorio e solo a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., non emerge palesemente alcun rintraccio all'esito di attività di ricerca o di controllo delle frontiere, né il collegamento temporale e spaziale con l'attraversamento di una frontiera esterna.

La necessità di tale collegamento emerge poi anche dalle norme che regolano il c.d. screening di cui al Reg. UE 2024/1316 e, in particolare, dalla differenza di disciplina tra le ipotesi di cui all'art. 5 e all'art. 7.

L'art. 7, infatti, da un lato si applica ai «cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente» e, dall'altro, richiede agli stati membri di adottare «disposizioni intese a garantire che tali cittadini di paesi terzi rimangano a disposizione delle autorità responsabili per effettuare gli accertamenti per la durata degli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le potenziali minacce alla sicurezza interna che potrebbero derivare da tale fuga».

Di altro tenore è, invece, il contenuto dell'art. 5 del predetto regolamento, rubricato «accertamenti alla frontiera esterna», che appare è del tutto sovrapponibile ai casi di cui all'art. 43, §1, lett. b) («Gli accertamenti di cui al presente regolamento si applicano a tutti i cittadini di paesi terzi, a prescindere dal fatto che abbiano fatto domanda di protezione internazionale, che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e che: a) sono rintracciati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro interessato non è tenuto a rilevare [...]»).

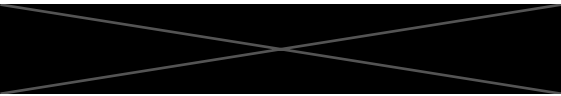
E l'art. 6 Reg. UE n. 2024/1356 prevede che c.d. la finzione di non ingresso vale per i soli casi dell'art. 5: «Durante gli accertamenti, le persone di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate ad entrare nel territorio di uno Stato membro».

Da tali disposizioni si evince come solamente con riguardo ai casi dell'art. 5 ricorra il presupposto essenziale per esaminare la domanda con procedura di frontiera, ossia che «In esito all'accertamento effettuato a norma del regolamento (UE) 2024/1356, se del caso e a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, esaminare con procedura di frontiera».

Nel caso di cui trattasi, invece, il richiedente già soggiornava sul territorio italiano (in ipotesi, irregolarmente, dato che il suo permesso per protezione sussidiaria era scaduto) e non può dunque ritenersi applicabile nei suoi confronti quella finzione di non ingresso che perdura per tutta la durata della procedura di

frontiera e che è applicabile solo nel caso in cui vi sia un collegamento, temporale e spaziale, particolarmente stretto tra l'attraversamento di una frontiera esterna (terrestre, aerea o marittima) e la presentazione della domanda di protezione internazionale.

In conclusione, la procedura di frontiera non può trovare giustificazione, nel caso di specie, neppure nell'art. 43, § 1, lett. b), Reg. UE n. 2024/1348.

Ne consegue che, da quanto emerge dagli atti, pur non essendo stata prodotta la determina del Presidente della Commissione territoriale che ha previsto l'applicabilità della procedura di frontiera e l'esame della domanda di protezione internazionale presentata da  ogni caso l'applicazione di tale procedura è illegittima, con conseguente illegittimità del provvedimento reclamato.

IV. Sul *periculum in mora*.

Sussiste, inoltre, il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente è attualmente sottoposto a un provvedimento che incide direttamente sulla libertà quanto meno di circolazione, con effetti potenzialmente lesivi e non suscettibili di riparazione per equivalente.

Va peraltro sottolineato come, dalla corrispondenza in atti, il contenuto della misura adottata dal Prefetto di Trieste nei confronti di   sia stata interpretata in maniera incerta dal personale dell'ente gestore, con quanto meno una prima fase in cui al richiedente non sarebbe stato permesso di uscire dal luogo ove egli sarebbe stato "autorizzato" a risiedere – circostanza peraltro ad oggi non smentita dalla parte pubblica, nonostante l'instaurazione del contraddittorio.

Un tale trattamento, che dovrà essere oggetto di attento accertamento nel giudizio di merito, qualora confermato, risulterebbe del tutto sproporzionato rispetto alla portata del provvedimento reclamato, determinando una compressione della libertà personale del tutto assimilabile al trattenimento, con indebita confusione, e quindi violazione, delle misure di cui agli artt. 9 e 10 reg. UE n. 1346/2024.

Occorre, sul punto, già chiarire come l'art. 9 preveda, infatti, che «2. *Gli Stati membri possono, se necessario, imporre ai richiedenti di segnalare la loro presenza alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli, senza compromettere in maniera sproporzionata i diritti loro spettanti in virtù della presente direttiva. Tali obblighi di segnalazione possono essere imposti al fine di garantire il rispetto delle decisioni di cui al paragrafo 1, o per evitare efficacemente che i richiedenti si rendano irreperibili*», precisando, tuttavia, che «4. *Le decisioni adottate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono proporzionate e tengono conto di elementi pertinenti della situazione individuale del richiedente, tra cui le esigenze di accoglienza particolari*».

Tali disposizioni sono poi state confermate dalle disposizioni interne introdotte dal d.l. n. 100/2026, in quanto l'art. 5-ter, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, afferma che: «*Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente può essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli*», salvi i criteri di cui all'art. 5-quater, comma 1, secondo cui: «*L'autorizzazione e la segnalazione di cui all'articolo 5-ter, commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalità e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5-ter*».

Infine, occorre osservare come la disciplina di attuazione interna distingua nettamente l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e le misure accessorie per il pericolo di fuga, da un lato, e il trattenimento o le misure alternative a esso, dall'altra, come si evince dall'attenta lettura dell'art. 5-quater, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, che indica la violazione delle prime come possibile elemento valutativo per l'adozione delle seconde («*La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga*»).

In conclusione, l'adozione dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, non può mai accompagnarsi a un regime di esecuzione assimilabile ad un trattenimento, dovendo, al massimo, valutarsi l'adozione del secondo in caso di violazione della prima.

Ciò posto, il predetto argomento rafforza la valutazione di ammissibilità dell'istanza *ex art. 700 c.p.c.*, in considerazione dell'assenza di strumenti tipizzati volti al controllo giudiziale della concreta attuazione della misura adottata e impone l'accertamento del diritto alla cessazione immediata dei predetti trattamenti, qualora effettivamente posti in essere.

Ritenuto, pertanto, che quanto dedotto e prodotto sia idoneo a giustificare l'adozione di un provvedimento cautelare nel senso richiesto dal ricorrente, il Tribunale accoglie l'istanza *ex art. 700* e sospende l'efficacia del provvedimento adottato, con immediata cessazione delle misure adottate per la concreta attuazione dello stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, pronunciando sull'istanza di cui all'*art. 700 c.p.c.*, visto l'*art. 669-sexies*, comma 1, *c.p.c.*, così provvede:

- **sospende** l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e dispone l'immediata interruzione della sua attuazione;
- **spese** all'esito del giudizio di merito.

Trieste, 19/09/2026.

Il Giudice

dott.ssa Michela Bortolami